



Data da Sessão: 14/06/2023
Pauta: 125

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 -
Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
5008761-19.2020.4.04.7102/RS

RELATOR: JUIZ FEDERAL CAIO MOYSES DE LIMA

REQUERENTE: MARIA ELSE MARTINS COSTA

REQUERIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de uniformização nacional interposto pela parte autora em face de acórdão da 5ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul visando a dirimir divergência jurisprudencial no tocante à responsabilidade da Caixa Econômica Federal (CEF) por transações financeiras fraudulentas praticadas por terceiro, com uso de cartão e senha do correntista, obtidos por meio do expediente ardiloso conhecido como "golpe do motoboy".

A recorrente alega, em síntese, que o acórdão impugnado está em dissonância com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça no tocante ao reconhecimento da responsabilidade do banco pelo dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas, inclusive quanto a transações financeiras praticadas antes da comunicação do furto do cartão. Colaciona como paradigma acórdão proferido no REsp nº 1.995.458/SP pela Terceira Turma da Corte Superior.

Alega também divergência com o entendimento adotado pela 9ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo (Recurso Inominado Cível nº 0003800-41.2020.4.03.6329) e com o teor da Súmula nº 479 do STJ.

Inadmitido na origem, o recurso chegou a este Colegiado por meio de agravo nos próprios autos acolhido pela Presidência da Turma Nacional de Uniformização (TNU).

É o relatório.

VOTO



Data da Sessão: 14/06/2023
Pauta: 125

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Na demanda subjacente, a autora, ora recorrente, pede a condenação da instituição financeira ré a restituir R\$ 8.900,00 a título de danos materiais e R\$ 15.000,00 a título de danos morais decorrentes dos fatos assim descritos na inicial:

[...] No dia 26.08.2020, ligaram para a residência da autora, informando ser uma funcionária do banco Caixa Econômica Federal, sabendo, inclusive, os dados bancários e dados pessoais da autora, tais como: CPF e RG.

A suposta funcionária da ré noticiou que o cartão da conta da autora havia sido clonado e solicitou que a autora ligasse para o número da Caixa que consta no verso do cartão.

Informou, ainda, que iria ativar o serviço de notificação de compras e saques via mensagem no celular, tendo em vista que a autora não possuía tal serviço.

A autora, assustada com a situação e com medo de perder o valor que possuía na conta, ligou para o número da ré que consta no verso do cartão e foi atendida por alguém que informou ser funcionário da ré e foi informada, novamente, que o cartão havia sido clonado e que precisava ser entregue a um funcionário da Caixa.

No mesmo dia, apareceu um rapaz na residência da autora se identificando como funcionário da ré, utilizando inclusive crachá de identificação da ré e solicitando que a autora entregasse o cartão.

Pouco depois que o suposto funcionário da caixa deixou a residência da autora, a autora ligou para sua irmã e relatou o que havia ocorrido e, prontamente, a irmã da autora ligou para a ré para cancelar o cartão da autora, tendo em vista que a autora nem sabia como proceder e a Caixa já não estava aberta a clientes devido ao horário.

Então, a autora foi até a delegacia registrar uma ocorrência. No entanto, não pode efetivar a ocorrência devido ao fato de que não estava com o extrato bancário da conta e registrou a ocorrência no dia seguinte, conforme documento em anexo.

No dia 27.09.2020, a autora foi até a Caixa – localizada na Rua Do Acampamento Num 45 - Santa Maria – RS - informar o que havia acontecido e pedir o cancelamento do cartão, inclusive foi informada pelo atendente que essa fraude estava sendo comum e que sua própria mãe quase caíra no golpe, mas que nada poderia fazer em relação aos saques e compras efetivadas no cartão.

Ou seja, era de conhecimento da Caixa que esse golpe vinha sendo aplicado, especialmente em idosos, mas a Caixa foi negligente ao não realizar campanhas de com avisos aos clientes, especialmente aos idosos.

[...]



Data da Sessão: 14/06/2023
Pauta: 125

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Entretanto, a ré não dá nenhuma proteção aos seus clientes e sequer avisa aos seus clientes, pelo menos aos idosos, que o golpe está sendo realizado na cidade.

*Foram realizados saques e compras com o cartão da autora, no valor total de R\$8.900,00, sendo um débito no valor de R\$3.500,00 no Paygo*Transporte Execu no dia 26.08.2020, um débito no valor de R\$3.000,00 no Pag*DanielRicardoDos no dia 26.08.2020, um débito no valor de R\$400,00 no Tia Das Griffes no dia 26.08.2020, saque no valor de R\$1.500,00 no dia 26.08.2020 e saque no valor de R\$500,00 no dia 26.08.2020.*

Necessário salientar que as compras, no valor total de R\$7.400,00, foram realizadas com intervalo de 10 minutos, conforme prova o extrato da autora, vejamos:

[...]

Ora, a ré deveria ter dado conta de notificar a autora acerca de compras em valores elevados para verificar se tinha sido a autora que teria efetivado as compras ou se tratava-se de furto do cartão ou golpe.

Ainda, a autora é cliente da ré há muitos anos e nunca realizou compras nesses valores elevados – conforme prova o extrato bancário da autora -, ou seja, a ré deveria ter sido diligente e ter comunicado a autora acerca dos débitos e saques em valores elevados.

Inclusive, em setembro de 2019, a autora realizou uma cirurgia e tinha que pagar o valor de R\$3.900,00 para a sua médica, mas não conseguiu pagar através do cartão da conta corrente, pois a transação era de valor elevado e teve que sacar o valor na “boca do caixa”.

Não bastasse a negligência da ré ao não informar a autora sobre os saques e débitos em valores elevados, ao procurar a caixa, a autora foi informada que eles não poderiam fazer nada.

Apavorada com a situação a autora realizou reclamação perante o site “consumidor.gov” na tentativa de fazer uma conciliação com a ré, mas não obteve solução.

Ora, a ré deve ser responsabilizada por diversos fatores: 1 – Por não ter avisado a autora dos saques e débitos em valores elevados, os quais a autora não tinha costume de realizar; 2 – Pelo risco da atividade; 3 – Pela falha na prestação de serviço de controle de fraudes e de segurança dos dados pessoais e sigilosos da autora; 4 – Por ter conhecimento que o golpe estava sendo aplicado na cidade e não notificar seus clientes, em especial, os idosos; 4 – A autora é idosa e hipossuficiente.

Deve, portanto, indenizar à autora. [...]



Data da Sessão: 14/06/2023
Pauta: 125

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

A sentença proferida no Juizado Especial Federal julgou improcedência a pretensão autoral nos seguintes termos:

Não assiste razão a parte autora.

*Compulsando os autos, verifico que **não há ato imputável à CEF, pois a parte autora foi vítima de falsário**, entregou seu cartão para terceiro, conforme se extrai do da Ocorrência Policial juntada aos autos (evento 1 - BOL_REG_OCORR_POL6), bem como, durante a ligação fraudulenta repassou seus dados, inclusive a senha do cartão (evento 20 - COMP4, pg. 2), possibilitando a efetivação dos saques de valores de sua conta corrente.*

*Desse modo, ausente a prática de ato ilícito pela CEF, faltam ao pedido de responsabilização civil (lastreada nos arts. 927 e 186 do CC e 14 do CDC) a conduta e o nexo de causalidade, visto que não há nexo causal entre o suposto dano e conduta se esta for inexistente. Consequentemente, **torna-se prejudicada a análise sobre os danos alegados na inicial e improcede a pretensão indenizatória.***

Nesse sentido é o entendimento adotado pela 5ª Turma Recursal do RS no julgamentos dos Recursos Cíveis nº 5000809-47.2020.4.04.7115 (sessão de 22/01/2021), nº 5001250-21.2017.4.04.7119 (sessão de 30/05/2018), nº 5001365-08.2018.4.04.7119 (sessão de 28/05/2019) e nº 5001294-06.2018.4.04.7119 (julgado em 27/03/2019).

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que não foi demonstrada a falha no serviço prestado pela ré.

O acórdão impugnado, ao negar provimento ao recurso inominado da autora e manter, portanto, a sentença de improcedência, aduziu o seguinte em sua fundamentação:

[...] Segundo se constata a partir da narrativa da inicial, a parte autora foi vítima do conhecido golpe do motoboy. Transcrevo, a respeito, os seguintes esclarecimentos e as medidas de proteção constantes no sítio eletrônico da CEF (<http://www.caixa.gov.br/seguranca/antigolpes/golpe-do-motoboy/Paginas/default.aspx>):

Motoboy / Falsa Central / Compra Equivocada

*O golpista liga se passando por um funcionário do banco ou da administradora de cartões, muitas vezes informando os dados verdadeiros do cliente para passar credibilidade, e afirma que o cartão foi clonado ou que há compras suspeitas, sendo necessário o cancelamento do cartão. **Para efetuar o cancelamento**, orienta o cliente a digitar alguns dados no telefone, entre eles a senha do cartão, e para concluir o cancelamento, **orienta o cliente a cortar o cartão ao meio que um motoboy irá buscar o cartão na residência do cliente ou em outro local para segurança da operação.***



Data da Sessão: 14/06/2023 Pauta: 125
--

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Com os dados do cliente, a senha e o chip em mãos, os golpistas fazem diversas compras no cartão, gerando prejuízos de milhares de reais.

Como se prevenir

Caso você desconfie de alguma ligação vinda da Caixa, desligue o telefone e retorne para a Central de Atendimento Cartões Caixa, ligando de outro número de telefone ou preferencialmente 5 minutos após a ligação suspeita. (os golpistas grameiam o telefone do cliente por até 2 minutos após a finalização do contato, mesmo o cliente ligando para o número informado no cartão ou no site da CAIXA é o fraudador quem “atende” a ligação do cliente).

Os números de telefone podem ser encontrados no site da Caixa ou no verso do seu cartão.

A Caixa nunca recolhe cartões bancários, mesmo que inutilizados.

Pedir que o cliente digite ou informe senhas também não é uma prática do banco.

Caso precise jogar fora um cartão, destrua-o completamente, cortando seu chip ao meio, e nunca o entregue a ninguém. (grifo nosso)

*Os fatos narrados pela parte autora em muito se identificam com a situação acima descrita e evidenciam que esta **permitiu a prática delituosa** ao compartilhar informações que devem ser mantidas em sigilo pelo titular da conta, especialmente ao entregar, deliberadamente, seu cartão e senha a um terceiro (motoboy), como parte do "procedimento" para cancelamento/bloqueio do cartão. A quebra desse dever de cautela implica o afastamento da responsabilidade da instituição prestadora do serviço de cartão de crédito.*

Ressalto que esta 5ª Turma Recursal vem afastando a responsabilidade da instituição financeira por eventuais prejuízos nos casos de movimentações bancárias realizadas mediante a utilização de cartão magnético furtado/extraviado e senha pessoal do correntista, em momento anterior à comunicação do furto/extravio ao banco (Recursos Cíveis n. 5001251-94.2017.4.04.7122/RS e n. 5000902-13.2016.4.04.7127/RS, Relatora Juíza Federal Joane Unfer Calderaro; n. 5056428-51.2013.404.7100/RS, Relator Juiz Federal Giovani Bigolin; n. 5003137-05.2015.4.04.7121/RS, Relator Juiz Federal José Ricardo Pereira).

No caso, a prova dos autos evidencia que as operações bancárias em discussão foram realizadas em momento anterior à comunicação da CEF sobre o ilícito ocorrido.

Ressalto, ainda, que não é dever da instituição financeira bloquear transações autorizadas a partir do uso de senha previamente cadastrada pelo cliente, ainda que tais movimentações fujam do padrão de uso costumeiro do titular.



Data da Sessão: 14/06/2023
Pauta: 125

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

*Portanto, as transações impugnadas somente restaram viabilizadas diante da conduta da própria titular que, deliberadamente, procedeu à entrega do cartão e senha a terceiros. Não há, pois, elementos a indicar que as movimentações pudessem ser evitadas ou revertidas pela CEF. A situação vertente demonstra que a ré não concorreu para o fato, não havendo como lhe ser imputada qualquer responsabilidade ante o ocorrido. Na verdade, entendo que se está a tratar de fato de terceiro (art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor), o qual configura **causa de exclusão do nexo de causalidade**. [...]*

A autora interpôs embargos declaratórios do acórdão, alegando omissão e obscuridade quanto ao seguinte: (i) a afirmação, não impugnada pela ré, de que o terceiro responsável pela fraude já possuía os seus dados pessoais e bancários; (ii) à comprovação de que, mesmo tendo havido três débitos e dois saques num intervalo de poucos minutos, de forma atípica para o seu perfil, a ré não entrou em contato para verificar a autenticidade das movimentações.

Os embargos foram rejeitados.

Dessa forma, em síntese, o acórdão ora impugnado afastou a responsabilidade do banco pelos seguintes fundamentos de fato e de direito:

a) a própria autora teria permitido a prática delituosa ao compartilhar informações sobre as quais deveria manter sigilo;

b) o banco não pode ser responsabilizado por movimentações realizadas mediante a utilização de cartão e senha em momento anterior à comunicação do furto ou extravio do cartão;

c) a instituição financeira não tem o dever de bloquear transações autorizadas com uso de cartão e senha, mesmo que fujam ao padrão de uso costumeiro; e

d) tendo havido entrega deliberada, pelo próprio correntista, de seu cartão e senha a terceiro, configura-se fato de terceiro, causa de exclusão do nexo de causalidade, nos termos do art. 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90).

Cumpre, portanto, nesse contexto, analisar se restou configurado o dissídio jurisprudencial.

De início, observo que a recorrente não demonstrou que o acórdão proferido pela Terceita Turma do STJ no REsp nº 1.995.458/SP corresponde à jurisprudência dominante da Corte Superior, conforme exigido pelo art. 14, § 2º, da Lei nº 10.259/2001.



Data da Sessão: 14/06/2023
Pauta: 125

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

No que se refere à Súmula nº 479 da Corte Superior, o acórdão, em princípio, não se distancia do seu enunciado, porque a aplicação da súmula pressupõe a caracterização de fortuito interno, hipótese não reconhecida pela Turma Recursal no caso em análise.

Todavia, entendo configurada a divergência com o paradigma da 9ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo.

Com efeito, os fatos ali tratados, tal como reproduzidos na fundamentação, são bastante similares ao presente caso. Confira-se:

Dessume dos autos que “Em 20 de outubro do ano vigente o Autor, pessoa idosa, recebeu um telefonema de uma pessoa que se identificou como funcionária do banco Caixa Econômica Federal, ora requerido, o qual a autora é correntista, informando que estariam tentando efetuar compras com seu cartão e que era para o mesmo confirmar alguns dados, sendo que o suposto atendente do banco passava as informações e o Autor confirmava, de forma totalmente convincente, de modo que seu cartão bancário precisaria ser substituído devido a tentativa de fraude. A suposta atendente informou então que a Autora deveria entrar em contato com o número que consta atrás de seu cartão bancário, o que foi feito, sendo que em contato com a atendente, esta informou que o cartão poderia ter sido fraudado e que um motoboy do Banco iria até sua residência e recolher seu cartão, salienta-se que a suposta atendente já possuía seu endereço. Logo após uma pessoa do sexo masculino apareceu em sua residência e informou ser funcionário do banco requerido e disse que seu cartão deveria ser entregue, sem desconfiar de nada o Autor, que é idoso e confia no banco em que é correntista há tempos e confirmou todos os seus dados, entregou seu cartão.”.

Infere-se dos fatos narrados que o recorrente foi vítima do denominado “golpe do motoboy”, primeiro por meio de ligação telefônica, e posteriormente, mediante entrega do cartão bancário a terceiro (“motoboy”).

Consta dos autos que, logo após os acontecimentos acima, o recorrente informou sua irmã do ocorrido, tendo esta percebido que provavelmente o autor teria sido vítima de um golpe.

Ao consultar o extrato de sua conta bancária, notou que haviam realizados diversas compras, saques e transferências, no valor total de R\$ 32.627,21 (trinta e dois mil, seiscentos e vinte e sete reais e vinte e um centavos), conforme extrato bancário acostado à exordial.

Informa o autor ainda que, após constatar o golpe, entrou em contato com o banco requerido e solicitou o bloqueio de seu cartão bancário e a emissão de um novo cartão.

Mas a solução jurídica dada ao caso foi outra.



Data da Sessão: 14/06/2023
Pauta: 125

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Entendeu-se que, apesar de descumprido, pelo correntista, o dever de guarda do cartão magnético, não estaria configurada a causa excludente do nexo de causalidade prevista no art. 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, em razão do seguinte:

[...] Conforme acima relatado, os terceiros que se apropriaram do cartão bancário do recorrente realizaram diversas operações seguidas (saques em banco 24 horas, transferências, compras), no valor total de R\$ 32.627,21 (trinta e dois mil, seiscentos e vinte e sete reais e vinte e um centavos), valor este que correspondia a praticamente todo o saldo que o autor mantinha em sua conta.

Logo, o conjunto probatório produzido nos autos permite concluir que as operações realizadas pelos operadores apresentam características inegavelmente suspeitas, uma vez que, em um curto período de tempo, foram realizadas diversas operações em valores consideravelmente altos, com o claro intuito de zerar o saldo da conta.

Tais operações poderiam ter sido identificadas como suspeitas pelo sistema de segurança do banco.

Sendo assim, o defeito do serviço está configurado e consiste na falha de segurança nos procedimentos adotados pelo banco. Do defeito do serviço decorre o prejuízo sofrido pela parte autora, evidenciando-se os demais elementos da responsabilidade civil.

Portanto, no presente caso, há que ser reconhecida a culpa concorrente do consumidor e da instituição bancária, prevista no artigo 945 do Código Civil posto que, de um lado, ficou evidenciada a negligência da parte autora quanto ao dever de guarda de seu cartão magnético, o que indubitavelmente facilitou a ação dos fraudadores. Contudo, restou clara também, como acima demonstrado, a falha de segurança nos procedimentos adotados pelo banco, uma vez que não identificou operações muito destoantes das transações cotidianas do correntista, tanto em relação aos valores exorbitantes, quanto à periodicidade das operações. [...]

Assim, o paradigma reconheceu a culpa concorrente do banco e deu parcial provimento ao recurso da parte autora naquela demanda para condenar o banco ao ressarcimento de metade dos danos materiais comprovados.

Delineado, dessa forma, o dissídio jurisprudencial, o recurso deve ser conhecido no mérito.

Dada a relevância da matéria e seu potencial de alcançar diversos casos semelhantes, proponho a afetação do presente como representativo de controvérsia, a fim de que seja dirimida, por este Colegiado, a seguinte questão jurídica:



Data da Sessão: 14/06/2023
Pauta: 125

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Determinar se, no caso de movimentações bancárias fraudulentas realizadas por terceiro, mediante uso de cartão magnético e senha pessoal do correntista, pode caracterizar falha de segurança do banco, apta a afastar a excludente de responsabilidade do art. 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, a ausência de verificação da autenticidade das referidas movimentações, quando atípicas e/ou suspeitas em relação ao perfil do correntista.

Ante o exposto, voto por **CONHECER** do pedido de uniformização e **AFETÁ-LO** como representativo de controvérsia, para dirimir a questão jurídica acima proposta.

Documento eletrônico assinado por **CAIO MOYSES DE LIMA, Juiz Relator**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000234243v30** e do código CRC **10f92557**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): Caio Moyses de Lima - CPF: 16337162870

Data e Hora: 16/6/2023, às 13:31:49

5008761-19.2020.4.04.7102

900000234243 .V30 CML.TNU© CML.TNU



Data da Sessão: 14/06/2023
Pauta: 125
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 -
Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
5008761-19.2020.4.04.7102/RS**

RELATOR: JUIZ FEDERAL CAIO MOYSES DE LIMA

REQUERENTE: MARIA ELSE MARTINS COSTA

REQUERIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

VOTO DIVERGENTE

EMENTA: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE LEI FEDERAL. PROCESSUAL CIVIL. GOLPE DO MOTOBOY. ACOMPANHAMENTO DA POSIÇÃO DO RELATOR QUANTO À AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE RELATIVAMENTE AO JULGADO DO STJ INVOCADO, BEM COMO DA INOCORRÊNCIA DE AFRONTA À SÚMULA 479 DO STJ. JULGADO DE TURMA RECURSAL TRAZIDO COMO PARADIGMA ONDE NÃO SE DEU O DEVIDO COTEJO ANALÍTICO, HAVENDO APENAS CITAÇÃO E ALUSÃO A TRECHOS, SEM TRANSCRIÇÃO INTEGRAL EM MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA INTRINCADA. ADEMAIS, MESMO PELO QUE APONTADO, A SOLUÇÃO JURÍDICA DO PARADIGMA, RECONHECENDO CULPA DA PARTE AUTORA, NÃO SE OPÕE TOTALMENTE À TESE ACATADA PELO ACÓRDÃO COMBATIDO. QUESTÃO DE ORDEM N. 22 DESTA TNU. INCIDENTE INADMITIDO.

Vistos...

I. Relatório.

Trata-se de pedido de uniformização nacional interposto pela parte autora em face de acórdão da 5ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul visando a dirimir divergência jurisprudencial no tocante à responsabilidade da Caixa Econômica Federal (CEF) por transações financeiras fraudulentas praticadas por terceiro, com uso de cartão e senha do correntista, obtidos por meio do expediente ardiloso conhecido como "golpe do motoboy".

A recorrente alega, em síntese, que o acórdão impugnado está em dissonância com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça no tocante ao reconhecimento da responsabilidade do banco pelo dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas, inclusive quanto a transações financeiras praticadas antes da comunicação do furto do cartão. Colaciona como paradigma acórdão proferido no REsp nº 1.995.458/SP pela Terceira Turma da Corte Superior.

5008761-19.2020.4.04.7102

900000235791.V10 FGA.TNU© FGA.TNU



Data da Sessão: 14/06/2023
Pauta: 125
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Alega também divergência com o entendimento adotado pela 9ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo (Recurso Inominado Cível nº 0003800-41.2020.4.03.6329) e com o teor da Súmula nº 479 do STJ.

Inadmitido na origem, o recurso chegou a este Colegiado por meio de agravo nos próprios autos acolhido pela Presidência da Turma Nacional de Uniformização (TNU).

Apresentado o processo em pauta, peço vênua ao ilustre relator, Juiz Federal Caio Moyses de Lima, para apresentar solução distinta.

Era o que cumpria historiar.

II. Fundamentação.

Consoante art. 14 da Lei n. 10.259/2001, “Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei”.

Nos termos do art. 12, § 1º, do Regimento Interno desta Turma Nacional de Uniformização (Resolução nº 586, de 30 de setembro de 2019), cumpre ao autor do Pedido de Uniformização demonstrar, quanto à questão de direito material, a existência de divergência na interpretação da lei federal entre a decisão recorrida e decisão proferida por Turma Recursal ou Regional vinculadas a outro Tribunal Regional Federal ou súmula ou entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça ou da Turma Nacional de Uniformização.

Diz o **acórdão** combatido:

VOTO

*Trata-se de recurso nominado interposto pela **parte autora** contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores e indenização por abalo moral em decorrência de falha na prestação de serviço bancário.*

Em suas razões, alega, em suma, que houve de falha nos sistemas de segurança bancários da Recorrida, a qual permitiu acesso, por terceiros, a informações protegidas pelo sigilo bancário e não detectou a atipicidade das operações realizada por intermédio do cartão titularizado pela Recorrente.

O Juízo a quo decidiu a lide com amparo nos seguintes fundamentos:

(...)



Data da Sessão: 14/06/2023
Pauta: 125
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

A autora requer indenização por danos materiais e morais por ter sido vítima de falsário, que se passando por funcionário da CEF, a ludibriou e retirou valores de sua conta.

Não assiste razão a parte autora.

Compulsando os autos, verifico que não há ato imputável à CEF, pois a parte autora foi vítima de falsário, entregou seu cartão para terceiro, conforme se extrai do da Ocorrência Policial juntada aos autos (evento 1 - BOL_REG_OCORR_POL6), bem como, durante a ligação fraudulenta repassou seus dados, inclusive a senha do cartão (evento 20 - COMP4, pg. 2), possibilitando a efetivação dos saques de valores de sua conta corrente.

Desse modo, ausente a prática de ato ilícito pela CEF, faltam ao pedido de responsabilização civil (lastreada nos arts. 927 e 186 do CC e 14 do CDC) a conduta e o nexo de causalidade, visto que não há nexo causal entre o suposto dano e conduta se esta for inexistente. Consequentemente, torna-se prejudicada a análise sobre os danos alegados na inicial e improcede a pretensão indenizatória.

Nesse sentido é o entendimento adotado pela 5ª Turma Recursal do RS no julgamentos dos Recursos Cíveis nº 5000809-47.2020.4.04.7115 (sessão de 22/01/2021), nº 5001250-21.2017.4.04.7119 (sessão de 30/05/2018), nº 5001365-08.2018.4.04.7119 (sessão de 28/05/2019) e nº 5001294-06.2018.4.04.7119 (julgado em 27/03/2019).

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que não foi demonstrada a falha no serviço prestado pela ré.

(...)

Segundo se constata a partir da narrativa da inicial, a parte autora foi vítima do conhecido golpe do motoboy. Transcrevo, a respeito, os seguintes esclarecimentos e as medidas de proteção constantes no sítio eletrônico da CEF (<http://www.caixa.gov.br/seguranca/antigolpes/golpe-do-motoboy/Paginas/default.aspx>):

Motoboy / Falsa Central / Compra Equivocada

O golpista liga se passando por um funcionário do banco ou da administradora de cartões, muitas vezes informando os dados verdadeiros do cliente para passar credibilidade, e afirma que o cartão foi clonado ou que há compras suspeitas, sendo necessário o cancelamento do cartão. Para efetuar o cancelamento, orienta o cliente a digitar alguns dados no telefone, entre eles a senha do cartão, e para concluir o cancelamento, orienta o cliente a cortar o cartão ao meio que um motoboy irá buscar o cartão na residência do cliente ou em outro local para segurança da operação.

Com os dados do cliente, a senha e o chip em mãos, os golpistas fazem diversas compras no cartão, gerando prejuízos de milhares de reais.



Data da Sessão: 14/06/2023
Pauta: 125
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Como se prevenir

Caso você desconfie de alguma ligação vinda da Caixa, desligue o telefone e retorne para a Central de Atendimento Cartões Caixa, ligando de outro número de telefone ou preferencialmente 5 minutos após a ligação suspeita. (os golpistas grampeiam o telefone do cliente por até 2 minutos após a finalização do contato, mesmo o cliente ligando para o número informado no cartão ou no site da CAIXA é o fraudador quem “atende” a ligação do cliente).

Os números de telefone podem ser encontrados no site da Caixa ou no verso do seu cartão.

A Caixa nunca recolhe cartões bancários, mesmo que inutilizados.

Pedir que o cliente digite ou informe senhas também não é uma prática do banco.

Caso precise jogar fora um cartão, destrua-o completamente, cortando seu chip ao meio, e nunca o entregue a ninguém. (grifo nosso)

Os fatos narrados pela parte autora em muito se identificam com a situação acima descrita e evidenciam que esta permitiu a prática delituosa ao compartilhar informações que devem ser mantidas em sigilo pelo titular da conta, especialmente ao entregar, deliberadamente, seu cartão e senha a um terceiro (motoboy), como parte do "procedimento" para cancelamento/bloqueio do cartão. A quebra desse dever de cautela implica o afastamento da responsabilidade da instituição prestadora do serviço de cartão de crédito.

Ressalto que esta 5ª Turma Recursal vem afastando a responsabilidade da instituição financeira por eventuais prejuízos nos casos de movimentações bancárias realizadas mediante a utilização de cartão magnético furtado/extraviado e senha pessoal do correntista, em momento anterior à comunicação do furto/extravio ao banco (Recursos Cíveis n. 5001251-94.2017.4.04.7122/RS e n. 5000902-13.2016.4.04.7127/RS, Relatora Juíza Federal Joane Unfer Calderaro; n. 5056428-51.2013.4.04.7100/RS, Relator Juiz Federal Giovanni Bigolin; n. 5003137-05.2015.4.04.7121/RS, Relator Juiz Federal José Ricardo Pereira).

No caso, a prova dos autos evidencia que as operações bancárias em discussão foram realizadas em momento anterior à comunicação da CEF sobre o ilícito ocorrido.

Ressalto, ainda, que não é dever da instituição financeira bloquear transações autorizadas a partir do uso de senha previamente cadastrada pelo cliente, ainda que tais movimentações fujam do padrão de uso costumeiro do titular.

Portanto, as transações impugnadas somente restaram viabilizadas diante da conduta da própria titular que, deliberadamente, procedeu à entrega do cartão e senha a terceiros. Não há, pois, elementos a indicar que as movimentações pudessem ser evitadas ou revertidas pela CEF. A situação vertente



Data da Sessão: 14/06/2023
Pauta: 125
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

demonstra que a ré não concorreu para o fato, não havendo como lhe ser imputada qualquer responsabilidade ante o ocorrido. Na verdade, entendo que se está a tratar de fato de terceiro (art. 14, §3º, II, do Código de Defesa ao Consumidor), o qual configura causa de exclusão do nexo de causalidade.

Decisão

O voto é por **negar provimento** ao recurso.

Importa destacar que o magistrado não está obrigado a refutar cada argumento/tese lançados pela parte, mas a fundamentar a decisão adotada: "Não está o Julgador obrigado a responder todas as alegações das partes, a ater-se às razões por elas expostas, tampouco a refutar um a um todos seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão" (EDcl no RMS 18.110/AL)." (STJ, 1ª Seção, AEERES 874.729, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 24/11/2010), pelo que ficam rejeitadas todas as alegações não expressamente afastadas nos autos, porquanto desnecessária a análise para se chegar à conclusão exposta.

O prequestionamento é desnecessário no âmbito dos Juizados Especiais Federais, visto que o art. 46 da Lei 9.099/1995 dispensa a fundamentação do acórdão. Para o recebimento de Recurso Extraordinário, igualmente, não se há de exigir, tendo em vista a expressa dispensa pela lei de regência dos Juizados Especiais. Já o prequestionamento da matéria infraconstitucional é desnecessário diante da Súmula 203 do STJ, que veda o manejo de recurso especial no âmbito dos Juizados. Nada obstante, ficam expressamente prequestionados todos os dispositivos indicados pelas partes nos presentes autos, para fins do art. 102, III, da Constituição Federal.

Eventuais embargos para rediscussão de questões decididas ou para fins de prequestionamento poderão ser considerados protelatórios.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, 10% sobre o valor da causa atualizado (art. 1º da Lei n.º 10.259/2001 c/c art. 55 da Lei n.º 9.099/1995). Em qualquer das hipóteses, o montante não deverá ser inferior ao valor máximo previsto na tabela da Justiça Federal para a remuneração dos Advogados Dativos nomeados como auxiliares no âmbito dos JEFs (Resolução-CJF nº 305/2014, Tabela IV). Na hipótese de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, a exigibilidade da condenação resta suspensa.

Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Adianto que acompanho o voto do relator quanto à não formação de dissídio válido quanto aos paradigmas e Súmula do STJ, o que ora reproduzo:

De início, observo que a recorrente não demonstrou que o acórdão proferido pela Terceita Turma do STJ no REsp nº 1.995.458/SP corresponde à jurisprudência dominante da Corte Superior, conforme exigido pelo art. 14, § 2º, da Lei nº



Data da Sessão: 14/06/2023
Pauta: 125
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

10.259/2001.

No que se refere à Súmula nº 479 da Corte Superior, o acórdão, em princípio, não se distancia do seu enunciado, porque a aplicação da súmula pressupõe a caracterização de fortuito interno, hipótese não reconhecida pela Turma Recursal no caso em análise.

Porém, quanto ao paradigma tido por válido, da TRSJSP, **cumpre destacar que a parte promovente do incidente sequer transcreveu-o integralmente, a fim de saber se foi idêntica a situação fática com distinta solução jurídica.**

De fato, apenas elencou o que parece ser a ementa e dois trechos do acórdão (um deles que é basicamente argumento de reprodução e reiteração da Súmula n. 479, que não serviu à admissibilidade, como adiantado).

Mas, não é só isso.

A situação fática é complexa, porque existe uma multifariedade de circunstâncias (telefone, suposto terceiro ligando, senha e cartão supostamente fornecidos, motoboy e providências tomadas pela parte junto à instituição financeira ou não) que precisariam ser melhor cotejadas para uma discussão à guisa de representativo de controvérsia.

De fato, o acórdão de origem expressamente reproduziu página do site da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL orientando as pessoas sobre tais atividades fraudulentas.

Não se sabe, porém, se isso aconteceu no paradigma, porque disso não falou o PUIL, telegráfico nas razões que realmente importam, como adiantado.

Outrossim, a solução jurídica tida por aplicada no paradigma não discrepa da aplicada no acórdão combatido, porque em ambos foi reconhecida culpa autoral para a situação, embora no paradigma tenha havido reconhecimento de culpa concorrente.

Assim, soluções iguais, pelo menos quanto às partes autoras (reconhecidas como responsáveis pelo evento, uma total e outra parcialmente), também afastam o paradigma como válido.

Tudo isso decorre da deficiência na argumentação do PUIL, tida sempre por essencial por este Colegiado:



Data da Sessão: 14/06/2023
Pauta: 125
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

*EMENTA: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. TRABALHADOR AVULSO PORTUÁRIO. FÉRIAS NÃO GOZADAS. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECURSOS INTERPOSTOS PELO AUTOR E PELA UNIÃO FEDERAL. RECURSO DO AUTOR DISSOCIADO DO TEOR DO JULGADO QUE LHE FOI FAVORÁVEL. RECURSO DA UNIÃO QUE NÃO DEMONSTRA A DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL POR MEIO DE **COTEJO ANALÍTICO** E QUE NÃO PODERIA SER CONHECIDO SEM REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 42. RECURSOS IMPROVIDOS.*

(TNU, PUIL n. 0042925-54.2011.4.01.3300/BA, rel. JUIZ FEDERAL **CAIO** MOYSES DE LIMA, data de julgamento 17.05.2023).

*Ementa: PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL EM DECORRÊNCIA DE ANÁLISE QUALITATIVA DA EXPOSIÇÃO A AGENTE QUÍMICO E EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PROVA. QUESTÕES NÃO ENFRENTADAS PELA TURMA DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. QUESTÃO DE ORDEM 35 DA TNU. UTILIZAÇÃO DE LAUDO PERICIAL REALIZADO NA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA COMPROVAÇÃO DE TEMPO ESPECIAL. ACÓRDÃO DE ORIGEM AFASTOU A ESPECIALIDADE DO LABOR COM BASE NAS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO PERFIL PROFISSIONAL PREVIDENCIÁRIO. **AUSENCIA DO DEVIDO COTEJO ANALÍTICO ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E OS PARADIGMAS COLACIONADOS PARA COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.** INCIDÊNCIA DA QUESTÃO DE ORDEM 22 DA TNU. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, INADMITIDO.*

(TNU, PUIL n. 0001525-81.2018.4.03.6332, rel. LILIAN OLIVEIRA DA COSTA TOURINHO, Data da publicação 18/05/2023).

Penso, assim, que não restou formado um dissídio válido, tanto mais suficiente à afetação como representativo.

Incidente a Questão de Ordem n. 22 (*É possível o não-conhecimento do pedido de uniformização por decisão monocrática quando o acórdão recorrido não guarda similitude fática e jurídica com o acórdão paradigma*) desta TNU.

III. Dispositivo.

Ante o exposto, voto por **INADMITIR** o incidente (Questão de Ordem n. 22). Sem custas ou honorários.

Documento eletrônico assinado por **FRANCISCO GLAUBER PESSOA ALVES**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador



Data da Sessão: 14/06/2023
Pauta: 125
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

900000235791v10 e do código CRC **939ca32e**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): FRANCISCO GLAUBER PESSOA ALVES

Data e Hora: 16/6/2023, às 15:25:39

5008761-19.2020.4.04.7102

900000235791 .V10 FGA.TNU© FGA.TNU



Data da Sessão: 14/06/2023
Pauta: 125
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 -
Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
5008761-19.2020.4.04.7102/RS**

RELATOR: JUIZ FEDERAL CAIO MOYSES DE LIMA

REQUERENTE: MARIA ELSE MARTINS COSTA

REQUERIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

EMENTA

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTAS PRATICADAS POR TERCEIRO, COM USO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. EXPEDIENTE ARDILOSO CONHECIDO COMO "GOLPE DO MOTOBOY". ALEGAÇÃO DE FALHA DE SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E AFETADO COMO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. QUESTÃO JURÍDICA A SER DIRIMIDA: *DETERMINAR SE, NO CASO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTAS REALIZADAS POR TERCEIRO, MEDIANTE USO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA, PODE CARACTERIZAR FALHA DE SEGURANÇA DO BANCO, APTA A AFASTAR A EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO ART. 14, § 3º, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, A AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DA AUTENTICIDADE DAS REFERIDAS MOVIMENTAÇÕES, QUANDO ATÍPICAS E/OU SUSPEITAS EM RELAÇÃO AO PERFIL DO CORRENTISTA.*

ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por maioria, CONHECER do pedido de uniformização e AFETÁ-LO como representativo de controvérsia, nos termos do voto do Juiz Relator, com a seguinte Questão Controvertida: "Determinar se, no caso de movimentações bancárias fraudulentas realizadas por terceiro, mediante uso de cartão magnético e senha pessoal do correntista, pode caracterizar falha de segurança do banco, apta a afastar a

5008761-19.2020.4.04.7102

900000234244 .V6 CML.TNU© VCL.TNU



Data da Sessão: 14/06/2023
Pauta: 125
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

excludente de responsabilidade do art. 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, a ausência de verificação da autenticidade das referidas movimentações, quando atípicas e/ou suspeitas em relação ao perfil do correntista". Vencidos quanto à preliminar de conhecimento os Juízes Federais FRANCISCO GLAUBER PESSOA ALVES e JULIO GUILHERME BEREZOSKI SCHATTSCHEIDER.

Brasília, 14 de junho de 2023.

Documento eletrônico assinado por **CAIO MOYSES DE LIMA, Juiz Relator**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000234244v6** e do código CRC **9c7f9824**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): Caio Moyses de Lima - CPF: 16337162870

Data e Hora: 16/6/2023, às 13:32:18

5008761-19.2020.4.04.7102

900000234244.V6 CML.TNU© VCL.TNU